



جامعة الأزهر
امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م
الفرقة : الثالثة - بقسميها
المادة : الفقه الشافعي
عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة
عدد الأسئلة : ٤
الدرجة العظمى : (٨٠)
الزمن : ساعتان
التاريخ : السبت ٢٠٢٢/٦/١٨ م
كلية الشريعة والقانون بطنطا

أولاً: الدراسة الموضوعية (٥٠ درجة)

أجب عن سؤالين فقط مما يأتي:

السؤال الأول:

عرف الإيلاء، ثم بين حكمه، ودليله، واذكر أركانه إجمالاً، ثم فصل القول في مدة الإيلاء. (٢٥ درجة)

السؤال الثاني:

فصل القول فيما يلي، مع الإحتلال والتعليل:

- ١- حكم النكاح لمن لا تتوق نفسه إلى الجماع، وهو قادر، ولا يريد العادة. (٧,٥ درجة)
- ٢- الآثار المترتبة على فسخ النكاح بسبب العيوب. (١٠ درجات)
- ٣- المباشرات غير الجماع قبل إخراج الكفارة في الظهار. (٧,٥ درجة)

السؤال الثالث:

بين الصواب من الخطأ فيما يلي، مع التعليل لكل فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر:

- ١- يجوز الخطبة على خطبة غير المسلم. (٥ درجات)
- ٢- لو اجتمع في ولاية النكاح: (عم لأب، وأخ لأبوين)، فإن الأخ يقدم. (٥ درجات)
- ٣- لا يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته بعد وفاتها. (٥ درجات)
- ٤- يستقر المهر المسمى للزوجة بالوطء. (٥ درجات)
- ٥- يصح عند الشافعية: ظهار المرأة من زوجها. (٥ درجات)

ثانياً: الدراسة النصية (٣٠ درجة)

السؤال الرابع:

اشرح نصين فقط من النصوص الآتية شرحاً وافياً في ضوء دراستك الفقهية:

- ١- قال المصنف رحمه الله: (ومن أثم بمزيل عقله من شراب، أو دواء نفذ طلاقه، وتصرفه له وعليه، قولاً وفعلًا على المذهب، وفي قول: لا، وقيل: عليه). (١٥ درجة)
- ٢- قال المصنف رحمه الله: (وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر، وأنكر صدق بيمينه، أو وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسة، فالأصح: تصديقها بيمين، وإن ادعت ولادة ولد تام، فإمكانه ستة أشهر، ولحظتان من وقت النكاح، أو سقط مصور ادعت المعتدة، فمائة وعشرون يوماً ولحظتان، أو مضغة بلا صورة، فثمانون يوماً ولحظتان). (١٥ درجة)
- ٣- قال المصنف رحمه الله: (ولو خلط بمائع حرم إن غلب، فإن غلب وشرب الكل، قيل أو البعض حرم في الأظهر، ويحرم إيجار، وكذا إسعاط، على المذهب، لا حقتة في الأظهر). (١٥ درجة)

٨٣- الأسئلة

د/ هشام السيد الجنائني

أ.د/ خليفة ص. الشاهين



كلية الشريعة والقانون



جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢م

التاريخ: السبت ١٨/١٠

الزمن: ساعتان

الدرجة العظمى:

عدد الأسئلة: ٢

عدد صفحات الأسئلة: صفحة واحدة

أجب عن السؤالين الآتيين:

أولاً: الدراسة الموضوعية

(٥٠ درجاً)

السؤال الأول:

(أ) عرّف الدعوى، وما الأصل فيها؟ وما شروط صحتها؟ وما السبب في عدم صحة الدعوى بالمجهول؟ وما الذي يستثنى من ذلك؟ (٢٥ درجاً)

(ب) من الشروط التي ترجع إلى الشاهد (أن يكون بصيراً). اذكر آراء الفقهاء في ذلك. (١٠ درجاً)

(ج) اذكر المصطلح الفقهي المناسب للعبارة الآتية: (١٥ درجاً)

١- تأكيد ثبوت الحق، أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله، أو بصفة من صفاته.

٢- المنع من نفاذ التصرفات القولية لا الفعلية.

٣- حبس الشيء بحق مالي يمكن استيفاءه منه كلاً أو بعضاً.

٤- اعتراف صادر من المقر يظهر به حق ثابت، فيسكن قلب المقر له إلى ذلك.

٥- انتقال الشاهد بعد أداء الشهادة إلى عدم الجزم به دون نقيضه.

(٣٠ درجاً)

ثانياً: الدراسة النصية

السؤال الثاني:

قال: (ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المؤلّي شرائط الشهادة، ويكون من أهل الاجتهاد من خلال دراستك لهذا النصّ أجب عما يلي:)

أ- ماذا تعرف عن مؤلف كتاب " الهداية شرح بداية المبتدي " ؟ وما منهجه فيه؟ (١٠ درجاً)

ب- عرّف القضاء، واذكر حكمه، وأدلة مشروعيته. (١٠ درجاً)

ج - اذكر حكم تقليد الفاسق القضاء، وهل يصلح الفاسق مفتياً؟ (١٠ درجاً)

انتهت الأسئلة

د/علي عاطف أمارة

د / أحمد محمد العفيفي



كلية الشريعة والقانون بطنطا



جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ م

التاريخ: السبت ٢٠٢٢/٦/١٨ م

الزمن: ساعتان

الدرجة العظمى: (٨٠)

الفرقة: الثالثة - بقسميها

المادة: الفقه المالكي

عدد صفحات الأسئلة: صفحة واحدة

عدد الأسئلة: ٣

جب عن الأسئلة الآتية:

أولاً: الدراسة الموضوعية

(٥٠ درجة)

سؤال الأول:

عرّف القصاص لغة وشرعاً، وما دليله؟ وما شروط الجاني إجمالاً؟

(٢٠ درجة)

سؤال الثاني:

(٣٠ درجة)

بين الحكم الفقهي فيما يلي، مع التعليل والدليل إن وجد:

١- ادعى أحد الشريكين على شيء رآه بيد شريكه - في شركة المفاوضة - أنه للشركة، وادعى الآخر الاختصاص.

٢- إذا شارك العامل في مال القراض غيره بغير إذن رب المال.

٣- الإقرار على وجه الاعتذار.

٤- رمى حية من شأنها أن تقتل على شخص معصوم، فمات.

ثانياً: الدراسة النصية

(٣٠ درجة)

سؤال الثالث:

قال المصنّف رحمه الله: (صحّة الإجارة بعاقده، وأجرة كالبيع، وعجل إن عين، أو شوط، أو عادة، أو في مضمونة لم يشرع فيها). من خلال دراستك للنص السابق، أجب عما يأتي:

١- من المصنّف؟ وما اسم كتابه؟

٢- عرّف الإجارة لغة واصطلاحاً، وما حكمها؟ وما دليلها؟ وما الفرق بين الإجارة والكراء؟ ومتى

يجب تعجيل الأجر؟

انتهت الأسئلة

د/ أحمد زغلول

- 85 -

د/ عطا الله السيد



امتحان التصفية للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م .

التاريخ: ٩/٥ / ٢٠٢٢ م

الزمن: ساعتان

الدرجة العلمية: ٨٠

المقرنة: الشريعة والفقه

المادة: الفقه المالكي

عدد صفحات الامتحان: ٢

أولاً: الدراسة الموضوعية - أجاب عن سؤالين فقط مما يأتي :

السؤال الأول: ما هو النكاح كفة وشرعاً؟ وهل النكاح حقيقة في العقد أم الوطء ؟ ثم اذكر إجمالاً أركان النكاح ، ثم فصل القول في الصيغة وشروطها . (٢٥ درجة)

السؤال الثاني: عرف الإيلاء ، ثم بين حكمه ودليله ، واذكر أركانه إجمالاً ، ثم فصل القول في مد الإيلاء . (٢٥ درجة)

السؤال الثالث: فصل القول فيما يأتي مع الاستدلال والتعليل :

١- خطبة المرأة المعتدة من وفاة (٧,٥ درجة)

٢- فسخ النكاح بسبب عيب العنة (١٠ درجات)

٣- المباشرات غير الجماع قبل إخراج الكفارة في الظهار . (٧,٥ درجة)

ثانياً : الدراسة النصية : اشرح نصين فقط من النصوص الآتية شرحاً وافياً في ضوء دراسة الفقهية :

١- قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (كتاب الطلاق) : يُشْتَرَطُ لِنَفْوْذِهِ التَّكْلِيفُ إِذَا السَّكْرَانُ ، وَيَقَعُ بِضَرْيَحِهِ بِلَا نِيَّةٍ ، بِكِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ ، فَصْرِيحُهُ: الطَّلَاقُ ، وَكَذَا الْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ عَلَى الْمَشْهُورِ . (١٥ درجة)

٢- قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوعَةٍ طَلَّقَتْ بِهَا بِعُوضٍ لَمْ يَسْتَوْفَ عَدَدَ طَلَقِهَا بَاقِيَةً فِي الْعِدَّةِ ، مَحَلٌّ لِحُلٍّ لَا مُرْتَدَّةٌ) . (١٥ درجة)

٣- قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (وَلَوْ خَلِطَ بِمَانِعٍ حَرَّمَ إِنْ غَلَبَ ، فَإِنْ غَلَبَ وَشَرِبَ الْكُلَّ قَبْلَ أَوْ الْبَعْضِ حَرَّمَ فِي الْأَظْهَرِ ، وَيُحَرِّمُ إِيْجَارًا ، وَكَذَا اسْتِغَاظًا ، عَلَى الْمَذْهَبِ ، لَا حَقْنََّةَ فِي الْأَظْهَرِ) (١٥ درجة)

أ.د/ خليفة عبد الباسط شاهين

د. هشام السيد الجنائني



كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م

التاريخ : ٢٧/٦/٢٠٢١ م

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

الزمن : ساعتان

المادة : الفقه المالكي

الدرجة العظمى : (١٠٠)

عدد الأسئلة : ٣

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

أجب عن الأسئلة الآتية :

القسم الأول : الدراسة الموضوعية

السؤال الأول :

(لكل نقطة ١٠ درجات)

اقرأ ما يلي بعناية ثم أجب :

- تعد المضاربة الأسلوب الأمثل للاستثمار . ما الذي تفيد هذه العبارة ؟
- اذكر الفرق بين الإقرار والدعوى والشهادة .
- تغلب شخص بقوة عصبية أو عميضة على الخلافة . فما الحكم ؟
- بم يسقط حد الحراة ؟

السؤال الثاني :

(٢٥ درجة)

عرف شركة الأبدان ؛ مبيناً حكمها ، ودليلها ، وما يشترط لجوازها ؟

القسم الثاني : الدراسة النصية

(٣٥ درجة)

السؤال الثالث :

قال المصنف : " ويتحول حق المحال على المحال عليه ، وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط ... ؛ فلو أحال بائع بالثمن ، ثم رد بعيب ، أو استحق لم تنفسخ ، واختير خلافه " .

- ما اسم الكتاب الوارد به هذا النص ؟ ومن مؤلفه ؟ سطر أربعة شروح لهذا الكتاب وأسماء مؤلفيها .
- عرف الحوالة ، وبين حكمها ودليله .
- اشرح النص السابق موضحاً ما اشتمل عليه من أحكام فقهية ، وأقول المالكية فيما فيه خلاف ، مع التوجيه والتعليل لما تقول .
- بماذا يشير المصنف بمادة الاختيار ؟ وهل صار على ذلك في قوله : (واختير خلافه) ؟ مع بيان السبب .

انتهت الأسئلة

أ.د/ محمد إبراهيم صياح - د/ أيمن مصطفى الجمل



كلية الشريعة والفنون
٢٠٢١/٢٠٢٠ م

التاريخ : ١١/٦/٢٠

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (١)



جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي

الفرقة : الثالثة - الشريعة الإسلامية

المادة : الفقه المالكي

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

أجب عن الأسئلة التالية :

أولاً : الدراسة الموضوعية

(لكل نقطة ١٠)

السؤال الأول :

اقرأ ما يلي بعناية ، ثم اجب عن الآتي :

- بين موقف الفقهاء القدامى من اشتراط تضمين المضارب .
- تنازع المقر والمقر له في الأجل وعدمه . فما الحكم ؟
- بم تحصل المبيعة ؟
- اذكر الفرق بين المحارب والغاصب .

السؤال الثاني :

اذكر أركان عقد المضاربة إجمالاً ، ثم بين ما يشترط في رأس مال المضاربة تفصيلاً

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث :

قال المصنف في باب الإجارة

" وفست إن انتفى عرف تعجيل المعين كمع جعل لا بيع "

- ما اسم الكتاب المقرر عليك الشارح لهذا النص ؟ ومن مؤلفه ؟
- عرف الجعالة ، والإجارة ، ثم اذكر أركان الإجارة .
- اشرح النص السابق ؛ مبيناً ما اشتمل عليه من أحكام فقهية مدعومة بالأدلة التوجيهية والتعليل لما تقول .

انتهت الأسئلة

أ.د/ محمد إبراهيم صباح - د/ أيمن مصطفى الجمل



كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠م

التاريخ : ٢٧/٦/٢٠٢١م

الغرفة : الثالثة - الشريعة والقانون

الزمن : ساعتان

المادة : الفقه الشافعي

الدرجة العظمى : (١٠٠)

عدد الأسئلة : ٤

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

أولاً: الدراسة الموضوعية : أجب عن سؤاليين فقط مما يأتي :

السؤال الأول: عرف الخطبة ، ثم بين حكمها ، ثم فصل القول في حكم خطبة المرأة المختدة .

(٣٠ درجة)

السؤال الثاني: عرف الحلف ، ثم بين حكمه ودليله ، واذكر أركانه إجمالاً ، ثم فصل القول في

(٣٠ درجة)

سؤال الثالث: فصل القول فيما يأتي مع الاستدلال والتعليل :

(١٠ درجات)

١- حكم انعقاد عقد النكاح بغير العيبة .

(١٠ درجات)

٢- ثبوت المهر في حالة فسخ النكاح بسبب العيوب .

(١٠ درجات)

٣- المحرمات بالمصاهرة .

ثانياً : الدراسة النصية : اشرح نصين فقط من النصوص الآتية شرحاً وافياً في ضوء

دراساتك الفقهية :

١ - قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (فصل: له نفقة طأجهما إليها ، وهو ثلثها في

الجديد فيستزط الزوج تطبقها على فور ، وإن قال: نفق ، ألف فطلقت باتت ولزمتها

(٢٠ درجة)

ألف ، وفي قول: وكيل ، فلا يستزط فور في الأصح)

٢ - قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (وتخص الرجعة بموطوءة طأها بغير عيب ولا عوض ثم

(٢٠ درجة)

يستزط عند طأها بآفة في العدة ، محل لجل لا مرتدة)

٣ - قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (ولو خلط بمائع حرم إن غلب من غلبه شرب

الكل قبل البعض حرم في الأظهر ، ويحرم إيجار ، وكذا إسقاطه على العقب ، لا

(٢٠ درجة)

حقنة في الأظهر)

انتهت الأسئلة

د/ هشام الجاني



وزارة التعليم
مملكة العربية السعودية



وزارة التعليم
مملكة العربية السعودية

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م

المادة : الفقهية - الشريعة الإسلامية

التاريخ : ٢٠/١٢/٢٠٢٠

الوقت : ١٥٠ دقيقة

الزمن : مساعد

عدد صفحات الامتحان : ورقة واحدة

مدة الأسئلة : ٤

الدرجة الكلية

أولاً : الإجابة عن الأسئلة : أجب عن السؤالين فقط مما يأتي :

السؤال الأول : عرف الخطأ ، ثم بين حكمها ، ثم فصل القول في حكم الخطية على الحد

(٣٠ درجة)

السؤال الثاني : عرف النكاح ، وما حكم النكاح بالظهار مع الاستدلال ؟ ، ثم اذكر

النكاح ومشروط كل ركن .

(٣٠ درجة)

ثانياً : الإجابة عن الأسئلة : فصل القول فيما يأتي مع الاستدلال والتعليل :

١- فسخ النكاح بسبب عيب العنة .

(١٠ درجات)

٢- حقوق الزوج على الزوجة .

(١٠ درجات)

٣- انعقاد النكاح بالكتابة .

(١٠ درجات)

ثانياً : الدراسة النصية : اشرح نصين فقط من النصوص الآتية شرحاً وافياً في ضوء

الفقهية .

١- قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (وَلَوْ قَالَ : أَفْءُ عَلَى حَرَامٍ أَوْ حَرَامٌ عَلَى حَرَامٍ)

طَلَقًا أَوْ طَهْرًا فَحُصِّلَ ، أَوْ كَوْنًا تَخَيَّرَ وَتَبَيَّنَ مَا اخْتَارَهُ ، وَقِيلَ : الرَّابِعُ طَلَقٌ ، وَقِيلَ ظَهَرَ

تَحْرِيمٌ عَلَيْهِ لَمْ يَحْرَمْ ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قِيمِينَ) .

٢- قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (كِتَابُ الرَّجْعَةِ : شَرْطُ الْمُنْجِعِ أَنْ يَكُونَ

بِنَفْسِهِ وَلَوْ طَلَّقَ فَجَزَّ لِلْوَلِيِّ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ ؛ حَيْثُ لَهُ إِبْرَاءُ النِّكَاحِ)

بِرَاجَعَتِكَ فَزَجَعْتُكَ وَارْتَجَعْتُكَ ، وَالْأَصَحُّ : أَنَّ الرَّدَّ وَالْإِمْسَاكَ صَرِيحَانِ)

٣- قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (وَشَرْطُهُ : رَضِيْعٌ حَيٌّ ، لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ

رَضَعَاتٍ ، وَضَبْطُيْنِ بِالْعَرَفِ)

التميز الأسئلة

د/ هشام السيد



كلية الشريعة والقانون بطنطا

مجلس جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م

التاريخ: ٢٧/٧/٢٠٢١م

المادة: الثالثة - الشريعة والقانون

الزمن: ساعتان

المادة: الثالثة - الشريعة والقانون

الدرجة الكلية: (١٠٠)

عدد الأسئلة: ٢

نوع الأسئلة: صفة واحدة

نوع الأسئلة: صفة واحدة

أولاً: الدراسة الموضوعية

(٢٠ درجة)

السؤال الأول

- ١- ذكر شروط تحمل الشهادة إجمالاً .
- ٢- استكمل لمشروعية الدعوى من المنة النبوية .
- ٣- ذكر المصطلح المناسب للعبارة الآتية :
 - ١- إقرار عن وجوب حق على الغير .
 - ٢- تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله ، أو بصفة من صفاته .
 - ٣- المتع من نقالة التصرفات .
 - ٤- توثيق دين بعين .

(٢٠ درجة)

السؤال الثاني

- ١- ذكر شروط صحة الدعوى إجمالاً .
- ٢- هل يكفي بظاهر عدالة الشاهد ؟ أم لا بد من السؤال عنه ؟
- ٣- بين الصواب والخطأ في العبارات الآتية : مع التعليل بإيجاز :
 - ١- إذا صحت الدعوى على القاضي أوجب على الخصم الحضور إلى مجلس القضاء .
 - ٢- الشهادة على السمع قبل في جميع الحقوق .
 - ٣- يشترط في المقر به أن يكون ممكناً عقلاً وشرعاً .

ثانياً: الدراسة النصية

(٤٠ درجة)

السؤال الثالث

قال المصنف رحمه الله (ثم هو واجب عيناً ، وليس للولي أخذ الدين لا يرضى القاتل ، وهو المقتول الشافعي رحمه الله) .

قرأ النص السابق ثم أجب عن الآتي:

- (أ) من المصنف ؟ وما اسم مصنفه ؟ وما معنى القتل العمد ؟ وما الأحكام المترتبة عليه إجمالاً ؟
- (ب) ما معنى القصاص ؟ ومتى يجب ؟ وهل هو واجب على التعيين ؟ وضح اختلاف الفقهاء في ذلك .
- (ج) هل في القتل العمد كفارة عند فقهاء الحنفية ؟ وضح ذلك بإيجاز .

التمتع الأمثلة

د / خالد السيد الحزين

د / الغريب الرفاعي



جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون
الطريق: ٢٠٢٠/٢٠٢١ م

الزمن: ١٠٠ دقيقة
الدرجة: العظمى

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م
الفرقة: الثالثة - الشريعة الإسلامية

المادة: الفقه الحنفي

عدد الأسئلة: ٣

عدد صفحات الأسئلة: صفحة واحدة

أجب عن الأسئلة الآتية:

أولاً: الدراسة الموضوعية

السؤال الأول

- أذكر أركان الدعوى ، وشروط صحتها إجمالاً .
- استدل من السنة النبوية لمشروعية الشهادة .
- أذكر المصطلح المناسب للعبارات الآتية :

- ١- من لا يجبر على الخصومة إذا تركها .
- ٢- إخبار عن ثبوت حق للغير .
- ٣- إجبار شخص على ما لا يرضاه من قول أو فعل .
- ٤- المنع من نفاذ التصرفات .

السؤال الثاني

- بيّن سبب تحمل وأداء الشهادة ، ثم أذكر أركانها إجمالاً .
 - استدل من القرآن الكريم لمشروعية الحصر .
 - بيّن الصواب والخطأ في العبارات الآتية مع التعليل بإيجاز :
- ١- يشترط لصحة الدعوى أن تكون في مجلس القضاء .
 - ٢- اتفق الفقهاء على الاكتفاء بظاهر عدالة الشاهد .
 - ٣- يشترط في المقر أن يكون طائعاً مختاراً .

ثانياً: الدراسة النصية

السؤال الثالث

- قال المصنف رحمه الله: (ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرانط)
ويكون من أهل الاجتهاد .
اقرأ النص السابق ثم اجب عن الآتي :
- (أ) من المصنف ؟ وما مصنفه ؟ وما معنى الولاية والقضاء ؟
 - (ب) ما شرانط الشهادة ؟ وما معنى الاجتهاد ؟ ولم عبر المصنف بـ " المولى " بل بـ (ج) هل يصلح الفاسق قاضياً ومفتياً ؟
 - (د) ما حكم تقليد الجاهل القضاء ؟ وما الرأي الذي اختاره المصنف رحمه الله - في

انتصت الأسئلة

د/ الخريب الرافعي د/ فاهم



كلية الشريعة و القانون بطنطا

الامتحان ٢٠٢١/٢٠٢٠ م

التاريخ ٢٠٢١/٥/٢٣ م

الزمن ساعتان

الدرجة العظمى (١٠٠)



جامعة الأزهر

المادة : الفقه المالكي

الفرقة : الثالثة بقسمها

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

أجب عن الأسئلة الآتية :

أولاً : الدراسة الموضوعية

السؤال الأول :

(٣٥ درجة)

عرف شركة العنان ، ثم بين حكمها ، وما يجوز في شركة العنان وما لا يجوز .

السؤال الثاني :

(٣٠ درجة)

في ضوء دراستك تناول بالتفصيل ما يلي :

(أ) شروط من يقبل إقراره .

(ب) الأمور التي تثبت بها الإمامة .

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث :

(٣٥ درجة)

قال المصنّف : " صحة الإجارة بعاقده وأجر كالبيع ، وعَجَلٌ إن عُيِّنَ أو بشرط أو عادة... " .

(أ) عرف الإجارة وبين حكمها ودليله .

(ب) بين الفرق بين الإجارة والكراء ثم اذكر أركانها .

(ج) بماذا يشير المصنّف بالمصطلحات الآتية : (الاختيار - أولت - تردد) .

(د) اشرح النص السابق موضحاً ما اشتمل عليه من أحكام فقهية مع التوجيه والتعليل لما

نقول .

انتهت الأسئلة

أ. د/ محمد إبراهيم صباح د/ أيمن مصطفى الجمل



امتحان التخلف للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م .

الفرقة: الثالثة - شريعة إسلامية	التاريخ: ٢٠٢١ / ٥ / ٢٤
المادة: الفقه الشافعي	الزمن: ساعتان
عدد صفحات الأسئلة: ١	الدرجة العظمى: ١٠٠

أولاً: الدراسة الموضوعية : أجب عن سؤالين فقط مما يأتي :

السؤال الأول: ما هي النكاح لغة وشرعاً؟ وهل النكاح حقيقة في العقد أم الوطاء؟ ثم اذكر إيجاباً ما يستحب في النكاح مع الاستدلال . (٣٠ درجة)

السؤال الثاني: عرف الصداق وحكمه ودليله ، ثم عرف مهر المثل ، وفصل القول في مواده وجوبه . (٣٠ درجة)

السؤال الثالث: فصل القول فيما يأتي مع الاستدلال والتعليل :

- ١- خطبة المعتدة من وفاة . (١٠ درجات)
- ٢- شروط الولي في النكاح . (١٠ درجات)
- ٣- حقوق الزوج على الزوجة . (١٠ درجات)

ثانياً : الدراسة النصية : اشرح نصين فقط من النصوص الآتية شرحاً وافياً في ضوء دراسة الفقهية :

- ١- قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (وَلَوْ اشْتَهَرَ لُظُّ لِلطَّلَاقِ كَالْحُلِّاقِ أَوْ خَلَّ اللَّهُ عَلَى حَرَامٍ فَصَرِّحَ فِي الْأَصَحِّ، قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ كِبَايَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) . (٢٠ درجة)
- ٢- قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (كِتَابُ الرِّجْعَةِ : سَبْعُ الْمُتَجَعِّجِ أَهْلِيَّةُ اللَّهِ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ طَلَّقَ فَوَجَّحَ فَلِلْوَلِيِّ الرِّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ ؛ حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ ، يَخْطُبُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّ الرُّدَّ وَالْإِمْسَاكَ صَرِيحَانِ) . (٢٠ درجة)
- ٣- قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (كِتَابُ الرِّضَاعِ : إِنَّمَا يَتَّبَعُ بِلَبْنِ أُمِّهِ حَتَّى يَبْغُزَ سَنِينَ، وَلَوْ حَلَّتْ فَأَوْجَزَ بَغْذَ مَوْتِهَا حَرَمٌ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ جُبْنَ أَوْ نَزَعَ مِلَّةٌ (حَرَمٌ) . (٢٠ درجة)



كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

التاريخ : ٢٣/٦/٢٠١٩ م

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (٨٠)

المادة : الفقه الشافعي

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٢

(٥٠ درجة)

أولاً : الدراسة الموضوعية

أجب عما يأتي:

- ١- بين بالتفصيل حكم خطبة المعتدة.
- ٢- اختلف الشافعية في النكاح هل هو حقيقة في العقد أم في الوطء. اذكر الرأي الراجح، وسبب الترجيح، وثمرته الخلاف.
- ٣- اذكر أدلة الشافعية على عدم جواز تولي المرأة بنفسها عقد النكاح.
- ٤- ما الفرق بين الزواج العرفي وزواج السر؟
- ٥- متى يسقط نصف المهر عن الزوج؟ وما الحكمة من تنصيف المهر؟
- ٦- بم تسقط عقوبة القذف عن الزوج؟ مع ذكر الدليل.
- ٧- عرف الظهار، وشرح التعريف.

(٣٠ درجة)

ثانياً : الدراسة النصية

- قال المصنف: "ولو قال أنت عليّ حرام أو حرمتك ونوى طلاقاً أو ظهاراً حصل، أو نواهما تخييراً، أو تحريم عينها لم نحرم".
- اشرح النص السابق شرحاً فقهياً، مبيناً بالتفصيل حكم تحريم الزوج بغير التعليل لما تذكره.
- قال المصنف: "وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة محل لحل لا مرتدة".
- اشرح النص السابق شرحاً فقهياً، معرباً الرجعة، مبيناً المرأة التي تصح مراجعتها والتي لا تصح مراجعتها.

أد / خالد حسارة / محمد حلمي

انتهت الأسئلة

أولاً : الدراسة المقصودة

أجب عما يلي

- ١- بين حكم النكاح لأجل النكاح، وما المقادير؟ وهل يشترط إذن المرأة؟
- ٢- عاهد ضوابط الخطبة، ثم عاهد شروط المظاهر.
- ٣- عرف الزواج المولود، وما حكمه؟ مع ذكر دليل واحد من القرآن والسنة والعرف.
- ٤- اذكر حكم الإيلاء مع ذكر الدليل، وما المراد بعزيمة الطلاق؟
- ٥- ما وجد الشبه والاختلاف بين الخلوة الصحيحة والدخول بالمرأة؟
- ٦- متى يتأكد المهر على الزوج؟ وما الحكم من تنصيف المهر؟
- ٧- عرف اللعان شرعاً، وشرح التعريف.

ثانياً : الدراسة التكميلية

- ١- قال المصنف: "الطلاق سني وبدعي، ويحرم البدعي وهو خريان: أحدهما سألته لم يحرم ويجوز خلعه الله".
اشرح النص السابق شرحاً فقهياً مبيناً الطلاق السني والبدعي وحكم الخلع في العرف الدليل والتعليل لما ذكره.
- ٢- قال المصنف: "إذا يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين".
اشرح النص السابق شرحاً فقهياً مبيناً شروط الرضاع المحرم مع التعليل لما ذكره.

د / خالد عمارة

انتهت الأسئلة



كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

أجتهان مواد التخلّف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠م

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٦م

الرمز: مسألتان

الدرجة العظمى: (١٠٠)

مادة: الفقه الشافعي

طريقة: الثالثة - الشريعة والقانون

عدد صفحات الأسئلة: صفحة واحدة

أولاً: الدراسة الموضوعية:

أجب عما يأتي:

- ١- عرف الحرة شرعاً ، ثم اذكر دليل مشروعيتها ، وما الحكمة من مشروعيتها ؟
- ٢- بين حكم الإكراه من نكاح الأبدلة على ذلك .
- ٣- اذكر المراد بالولاية والولي ، ثم حدد شروط الشاهدين في عقد النكاح .
- ٤- عرف زواج التحليل وما حكمه ؟ مع ذكر الدليل على ما تذكر .
- ٥- متى يسقط نصف المهر من الزوج ؟ وما الحكمة من تنصيف المهر ؟

ثانياً: الدراسة النصية:

- ١- قال المصنف: " وإشارة ناطق طلاق كان قالت له طلقني فأشار بيده أن أذهب لغفر . . . وقيل بكنائية . . . " اشرح النص السابق شرحاً فقهياً مبيناً بقاء الطلاق بالإشارة من القادر والأخرس ، وهل تحتاج إلى نية ؟

- ٢- قال المصنف (وإن ادّعت ولادة ولد تام فبإمكانه سبعة أشهر ولحظتان من وقت . . . أو ولادة سقط مضمور ادّعت المعتقد فمائة وعشرون يوماً ولحظتان . . .) اشرح النص السابق شرحاً فقهياً مبيناً المدة التي تنقضي بها عت الحمل مع ذكر الدليل والتحليل لما ذكر .

انتهت الأسئلة وبالله التوفيق .

د/ خالد عمارة ، د/ محمد حليم



(١٠٠ درجة)

أولاً : الدراسة المسووعة :

أجب عما يلي :

- ١ - بين حكم النكاح لأجل العتبية والنكاح - وما المقدار ؟ مع ذكر الدليل على ما تذكر .
- ٢ - عرف الإيلاء وسوغاً ، ثم أنكر شروط الحالف .
- ٣ - عرف نكاح المتعة ، وما حكمه ؟ وما الدليل ؟
- ٤ - أنكر أركان النكاح ، ثم حدد شروط الولي .
- ٥ - متى يتأكد المهر كله بين المتزوجين ؟ ثم حدد شروط وجوب النفقة .

(٣٠ درجة)

ثانياً الدراسة النصية :

- ١ - قال المصنف : " وتقع الطلاق بما يجزئ ثلث بكثاثة بنية ... فصرح الطلاق به فيه لغة ومترعاً ، وكذا الفراق والسراح على ما هو مشهور ... " اشرح النص السابق شرحاً فقهياً مبيناً المراد بالسراح والكفاية ، وحكمهما مع الدليل وما تذكر .
- ٢ - قال المصنف : " أصبح الرجعة بغير العربية ... ولا بغير الرجعة تنقيحاً ... ولا بغير بغير ... " اشرح النص السابق شرحاً فقهياً مبيناً المراد بغير العربية ، وتطبيقاً ، وتحصل .

انتهت الأسئلة وبالله التوفيق ..

د/ خالد عمارة ، د/ محمد حمي



كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان التصفية والدور الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩م

التاريخ : ٢٠١٩/٩/٥م

الزمن : ساعتان

الدرجة العلمية : (٨٠)

عدد الأسئلة : ٢

المادة : الفقه المالكي
المادة : الفقه المالكي
المادة : الفقه المالكي
عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً : الدراسة الموضوعية

(٥٠ درجة)

بين حكم النظر لأجل النكاح، وما المقدار ؟ وهل يشترط إذن المرأة ؟

عدد ضوابط الخطبة، ثم عدد شروط المظاهر.

عرف الزواج المؤقت، وما حكمه ؟ مع ذكر دليل واحد من القرآن ، والسنة ، والعقل.

أذكر أركان النكاح، ثم عدد شروط الولاء.

متى يتأكد المهر كله ؟ بين ذلك بالتفصيل، ثم عدد شروط وجوب النفقة.

ثانياً : الدراسة النصية

(٤٠ درجة)

قال المصنف: " الطلاق سني وبدعي، ويحرم البدعي وهو ضربان: أحدهما..... وقيل إن سأله لم

يم ويجوز خلعه فيها ."

ح النص السابق شرحاً فقهاً مبيناً الطلاق السني والبدعي، وحكم الخلع في الحيض مع ذكر الدليل

مبيل لما ذكره.

قال المصنف: " تصح الرجعة بغير العربية..... ولا تقبل الرجعة تعليقاً..... ولا تحصل بفعل ."

ح النص السابق شرحاً فقهاً معرّفاً الرجعة، مبيناً حكمها بغير العربية، وتعليقها، وبم تحصل ؟

انتهت الأسئلة

د / خالد عمارة د / محمد حلمي الحفناوي

أجب عما يأتي :

أولاً : الدراسة الموضوعية :

(٥٠ درجة)

أجب عما يأتي :

- ١- عرف الخطبة شرعاً ، ثم اذكر دليل مشروعيتها ، وما الحكمة من مشروعيتها
- ٢- بين حكم الإيلاء مع ذكر الأدلة على ذلك .
- ٣- اذكر المراد بالولاية ، والولي ، ثم عدد شروط الشاهدين في عقد النكاح .
- ٤- متى يسقط نصف المهر عن الزوج ؟ وما الحكمة من تنصيف المهر ؟
- ٥- عرف الظهار ، و اشرح التعريف .

(٣٠ درجة)

ثانياً : الدراسة النصية :

- ١- قال المصنف : " وَإِشَارَةُ نَاطِقٍ بِطَلْقٍ كَانَ قَالَتْ لَهُ طَلَّقْنِي فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَذْهَبَ كِنَايَةً "
- اشرح النص السابق شرحاً فقهياً مبيناً حكم إيقاع الطلاق بالإشارة من القادر والآخر تحتاج إلى نية ؟
- ٢- قال المصنف (وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بِلاَ عَوَضٍ لَمْ يَسْتَوْفِ عِنْدَ طَلْقِهَا بَاقِيَةً فِي الْعِدَّةِ مَحَلٌّ لِحُلِّ لَا مُرْتَدَّةٌ "

اشرح النص السابق شرحاً فقهياً معرفاً الرجعة مبيناً المرأة التي تصح مراجعتها والتي لا تصح مراجعتها .

انتهت الأسئلة

د / محمد حلمي

د / خالد عمارة



الهيئة العامة للتعليم والتقنية

إمتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤١٨/١٤١٩ م

التاريخ : ٢٠١٩/١/٢٣

الوقت : ٤٥ دقيقة

الدرجة القصوى : (١٠)



الصف : الثاني المتوسط

المادة : الفقه

الوقت : ٤٥ دقيقة

الدرجة القصوى : (١٠)

الصف : الثاني المتوسط

أولاً : الدراسة الموسومة

في الفقه

(٩ درجات)

(٩ درجات)

(٩ درجات)

(٩ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

(٨ درجات)

ثانياً : الدراسة النصية

١- ان مصنف رحمه الله في ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ، ولا يامن على نفسه الحيف

٢- اقرأ النصوص السابقة ، ثم أجب عن الآتي :

من المصنف ؟ وما اسم مصنفه ؟ وما معنى الحيف ؟ وما المبالغة هنا ؟ (٧ درجات)

ما وجه النص ؟ له (الدخول فيه) و (العجز عنه) و (الحيف فيه) ؟ وما الدليل على

ان الحكم المذكور هو ما جاء في القضاء في حال الاختيار ؟ (٨ درجات)

الله (القتل) (٨ درجات)

من قاتل النص ؟ وما اسم مصنفه ؟ وما وجه القتل الخمسة التي كرها المصنف ؟ (٧ درجات)

ما المراد بالقتل هنا ؟ وما الأحكام التي تتعلق به ؟ وما معنى قتل العمد ؟ وما الآثار المترتب

عليه ؟ بين ذلك بإيجاز . (٨ درجات)

حامد العزيم

غريب الرضا

انتصرت الأساتذة



جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩

كلية الشريعة
القانون
الدرج
الدرجة

المادة : الفقه الحنفي

الفرقة : الثالثة - الشريعة الإسلامية

عدد الأسئلة : ٣

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

أجب عن الأسئلة الآتية :

أولاً : الدراسة الموضوعية

السؤال الأول :

- أ- عرف الإقرار فقهاً وقانونياً ، ثم بين حكمه التكليفي بإيجاز .
- ب- استدل من السنة النبوية لمشروعية الحجر والرهن .
- ج- اشترط فقهاء الحنفية مراعاة العدد في الشهود . وضح ذلك .

السؤال الثاني :

- (أ) بين الحكم الشرعي فيما يأتي بإيجاز :
 - ١- إقرار الصبي الذي لا يعقل .
 - ٢- الرهن في الحضر .
 - ٣- الإكراه على الزنا .
- (ب) اذكر المصطلح الفقهي المناسب للعبارات الآتية :
 - ١- ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو جزء منه .
 - ٢- إخبار عن ثبوت حق للغير على الغير .
 - ٣- من يغبن في البيوع لسلامة قلبه ولا يهتدي إلى التصرفات الربحية .
 - ٤- صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال يعتد بها شرعاً .
- (ج) بين الصواب والخطأ في العبارات الآتية مع التعليل فيما لا يزيد عن سطرين :
 - ١- يشترط في المقر له أن يكون عاقلاً .
 - ٢- تحوز الشهادة على الشهادة .
 - ٣- اتفق فقهاء الحنفية على جواز الحجر على السفية .
 - ٤- يعتبر الرهن من عقود الإكراه .

ثانياً : الدراسة النصية

- أ- قال المصنف رحمه الله : " ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شر ويكون من أهل الاجتهاد " . اقرأ النص السابق ، ثم أجب عن الآتي :
 - ١- من المصنف ؟ وما مصنفه ؟ وما معنى الولاية ؟ ولم عبر المصنف بـ " المولى " ؟
 - ٢- هل يصلح الفاسق قاضياً ومفتياً ؟ وما حكم تقليد الجاهل القضاء ؟ وما حكمه في المسألة ؟ وضح ذلك بإيجاز .
- ب - قال : (وموجب ذلك المأثم والقود) اقرأ النص ثم أجب عما يأتي :
 - ١- من قائل النص ؟ وما اسم كتابه ؟ وما الجناية المشار إليها في النص ؟
 - ٢- ما معنى " موجب " و " المأثم " و " القود " ؟ وما الدليل النقلی والعقلی على الجزأ " المأثم " و " القود " ؟

د / الفريب الرفاعي

انتهت الأسئلة



كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد التخلّف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٥ م

الزمن: ساعتان

الدرجة المطلوبة: (٨٠)

المادة: الفقه الحنفي
الدرجة: الثالثة - الشريعة الإسلامية
عدد صفحات الأسئلة: صفحة واحدة

عدد الأسئلة: ٣

استمع بالله وأجب عن الأسئلة الآتية

أولاً الدراسة الموضوعية

السؤال الأول:

- أ- عرف الحجب لغة وشرعاً، واذكر أسبابه إجمالاً، مع بيان حكم الحجر على السفه (٣ درجات)
ب- استدل من القرآن بالسنة لمشروعية الإقرار والرهن (٢ درجات)

السؤال الثاني:

- أ- بيّن الحكم الشرعي فيما يأتي:
١- إقرار المجنون. ٢- وهن المشاع. ٣- الإكراه على شرب الخمر. (٣ درجات)
ب- بيّن الصواب والخطأ فيما يأتي مع التعليق:
١- الإقرار حجة متعديّة لا تقتضي على المقر.
٢- تجوز الشهادة بالفاظ أخرى غير لفظ "أشهد".
٣- لا خلاف بين فقهاء الحنفية في جواز الحجر على المعتوه.
٤- اشترط فقهاء الحنفية لتحقيق الإكراه أن يكون المكروه بالغاً. (٢ درجات)

ثانياً: الدراسة النصية

السؤال الثالث:

- قال المصنف رحمه الله: "قال ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أن يؤدي فرضه".
اقرأ النص السابق جيداً ثم أجب عن الآتي:
أ- من المصنف؟ وما اسم مصنّفه؟ ومن قائل النص؟ وما اسم كتابه؟ (٩ درجات)
ب- اشرح النص المذكور شرحاً فقهياً موجزاً. (٩ درجات)
ج- ما الدليل على جواز الدخول في القضاء في حال القدرة على أداء فرضه؟ وما حكم الدخول في القضاء لمن خاف من نفسه العجز عنه أو الحيف فيه؟ (٢ درجات)

انتهت الأسئلة

د / حامد المزين

د / الغريب الرفاعي



جامعة القادسية

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩

المادة : الفقه المالكي

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

أجب عن الأسئلة الآتية :

أولاً : الدراسة الموضوعية

السؤال الأول

أ- اقرأ ما يلي بعناية ثم أجب :

١- بين موقف الفقهاء القدامى والمعاصرين من اشتراط تضمين المضارب.

٢- منشأ الخلاف في عقد المزارعة.

ب- بين الحكم فيما يأتي مع التعليل :

١- تقييد الإقرار بالمشيئة.

٢- أقر بمال وادعى تأجيله.

٣- الاستثناء في الإقرار.

السؤال الثاني

عرف شركة الأبدان ، مبيناً حكمها ودليلها ، وما يشترط لجوازها

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث

قال المصنف : " شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه ،

وشرط الرأفة صح " .

المطلوب : اقرأ النص بعناية ، ثم أجب عن الآتي :

ما الحوالة ؟ وما دليلها ؟ وما المقصود بقوله " فقط " ؟ وما الذي يفيد ثبوت الدين ؟ وما

قيده بكونه لازماً ؟ وما يسقط حق المحال في الرجوع على المحيل ؟ وهل يتغير له

بفلس المحال عليه أو موته ؟

انتهت الأسئلة

د / أيمن البدر



كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩م

التاريخ: ٢٠١٩/٦/١١م

الزمن: ساعتان

الدرجة العظمى: (٨٠)

عدد الأسئلة: ٣

المادة: الفقه المالكي
الفئة: الثالثة - الشريعة الإسلامية
عدد صفحات الأسئلة: صفحة واحدة

أجب عن الأسئلة الآتية:

أولاً: الدراسة الموضوعية

(٣٠ درجة)

السؤال الأول:

(أ) اقرأ ما يلي بعناية ثم أجب:

١- ما الذي يشترط لصحة شركة المفاوضة؟

٢- صفة عقد الزارع.

٣- هل القصاص من الجاني يكفر عنه إثم القتل أم لا؟

(ب) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخطأ مع ذكر السبب.

١- تغلب الشخص بقوة عصبية أو عشوية على الخلافة يوجب الخروج عليه، وعدم طاعته.

٢- يسقط كل حق لله والعباد بترك المجارب ما هو عليه من الحرابة وإن لم يأت الإمام طاعاً.

سؤال الثاني:

(٢٠ درجة)

عرف الإقرار، مبيناً حكمه، وما الذي يشترط في المقر حتى يصح إقراره؟

ثانياً: الدراسة النصية

سؤال الثالث:

(٣٠ درجة)

قال المصنف: وحلول المحال به وإن كتابة لا عليه وتساوي الديين قدرأ وصفة، وفي تحوله على

الأدنى تركه.

المؤب: قاءة النص بعناية ثم الإجابة عن الآتي:

علة اشتراط حلول الدين المحال به؟ وهل تنفي العلة إذا كان دين المحال عليه حلاً؟ وما المقصود

بـميتين؟ وما المراد بالتساوي في القدر؟ وما فائدة اشتراطه؟ وما الذي يلزم من التساوي في الصفة؟

ماذا غلّل الجواز والمنع في تحوله بالأعلى على الأدنى؟

د / أيمن الجمل

انتهت الأسئلة



جامعة القادسية

امتحان مواد التخلّف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩

المادة : الفقه المالكي

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٢

كلية الشريعة
القانون : ١٨
الزمن : ١٥
الدرجة المطلوبة

أجب عن الأسئلة الآتية :

أولاً : الدراسة الموضوعية

السؤال الأول :

عرف شركة المفوضة ، مبيهاً حكمها ، وما يشترط لصحتها ، ثم عدّد أربعة من الأشياء يجوز لأحد شريكي المفوضة فعلها من غير إذن شريكه . (٢٥ درجة)

السؤال الثاني :

استدل لجواز مشروعية المزارعة ، ثم بين صفتها ، ومنشأ الخلاف فيها ، وما يشترط لصحة . (٢٥ درجة)

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث :

قال المصنف : "وعجل إن عين أو بشرط أو عادة" .
في ضوء ما درست . اشرح النص السابق شرحاً وافياً . (٢٠ درجة)

انتهت الأسئلة





كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد التخلف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

التاريخ : ٢٠١٩/٥/٥ م

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (٨٠)

المادة : الفقه المالكي
الفرقة : الثالثة - الشريعة الإسلامية
عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة
عدد الأسئلة : ٢

يجب من الأسئلة الآتية :

أولاً : الدراسة الموضوعية

(٢٥ درجة)

قال الأول عرف شركة العنان ، مبيناً حكمها ، وما يجوز فيها وما لا يجوز.

(٢٥ درجة)

قال الثاني بيث حد الحرابة ؟ ومتى يسقط ؟ وما الفرق بين سقوط حد الحرابة بالتوبة وعدم سقوطه في السرقة ؟

ثانياً : الدراسة النصية

(٢٠ درجة)

لـ الثالث لـ المصنف : "وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المقيمين جمع جعل لا بيع".
ضوء ما درست اشرح النص السابق شرحاً وافياً مع ذكر ترجمة مختصرة للمصنف والشارح.
التمهيد الأسئلة

أ.د. محمود الشاعر ، د/ أيمن الجمل



كلية الشريعة
الجزء الثاني
الصفحة ١ من ١

المادة : الفقه المالكي
الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون
عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

أجب عن الأسئلة الآتية :

أولاً : الدراسة الموضوعية

السؤال الأول :

عدد أركان عقد المضاربة ، ثم بين ما يشترط لرأس مال المضاربة .

السؤال الثاني :

عرف الاستلحاق ، مبياً حكمه ، ودليله ، وما يشترط لصحته .

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث :

من خلال دراستك لعقد الإجارة أجب عما يلي :-

(أ) ما المسائل التي يجب فيها تعجيل الأجر مع التعليل والتدليل ؟

(ب) بين حكم الجمع بين العمل والزمن في الإجارة ، مع التعليل والتدليل .

انتهت الأسئلة

د / أيمن الجميل





كلية الشريعة والقانون وطولكرم

الدرجـة : ٢٠١٩/٩/٨ م

الزمن : ساعتان

الدرجة المطلوبة : (٨٠)



جامعة الأزهر

المادة : الفقه المالكي

الفرقة : الثالثة - الشريعة الإسلامية

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٢

أجب عن الأسئلة الآتية :

أولاً : الدراسة الموضوعية

(٢٥ درجة)

السؤال الأول :

تكلم - بالتفصيل المناسب - عن أفضلية المضاربة كاسلوب أمثل للاستثمار .

(٢٥ درجة)

سؤال الثاني :

عرف البغي ، مبيناً الأمور التي ثبتت بها الإمامة ، وحكم الخروج عن طاعة الإمام الذي ثبتت إمامته

ثانياً : الدراسة النصية

(٣٠ درجة)

سؤال الثالث :

من خلال دراستك لعقد الإجارة بين العاقدين ، اذكر مع التعليل والتدليل :

- الجمع بين العمل والزمن في الإجارة .
- وقوع الإجارة والبيع صفقة واحدة .

انتهت الأسئلة

والزمن المسموح





جامعة القادسية

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨

المادة : الفقه الشافعي

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
المرحلة الأولى
الدرجة المطلوبة : ٢٠
الوقت : ١٨٠ دقيقة

أولاً : الدراسة الموضوعية

أجب عن السؤالين التاليين

السؤال الأول

- أ- ما ركاز الشفيع ؟ وما رأي الشرع فيه ؟
- ب- الإسلام يباح الفلأ من تزوجات ولكن قيده بشروط . وضح ذلك

السؤال الثاني

- أ- ما شروط إجبار الأب أو الجد البكر على التزويج ؟
- ب- ما حكم عقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة ؟

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث

- أ- قال المصنف : "الطلاق سني وبدعي ، ويحرم البدعي ، وهو ضربان أحدهما ... اشرح النص السابق فقهاً ، محدداً الطلاق السني والبدعي ، وحكمهما ، موضعاً في أثناء الحيض ، مع الدليل والتعليل لكل ما تذكر .
- ب- قال المصنف : "إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت تسع سنين " اشرح النص السابق فقهاً ، مخرجاً محترزاته ، مبيناً شروط الموضع

انتهت الأسئلة

د / محمود الزيني د /



كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨م

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٦م

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : ٨٠

المادة : الثالثة - الشريعة الإسلامية

المادة : الفقه الشافعي

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

من الأسئلة المصنفة

أولاً : الدراسة الموضوعية

(٢٥ درجة)

هل يشترط إذن المرأة عند إرادة النظر إليها لخطبتها ؟ وما وقت النظر إلى المخطوبة ؟ وهل يجوز التوكيل بالنظر ؟
هناك أمور عارضة قد تعرض للنكاح فتجعله واجباً ، أو حراماً ، أو مكروهاً . وضع ذلك ؟

(٢٥ درجة)

لقد أبقى الإسلام التعدد بين الزوجات في دائرة الإباحة ولكن قيده بشروط . اذكر هذه الشروط ، مع بيان حكمه من إباحة التعدد .
ما الشروط الواجب توفرها في الزوجة لكي يصح العقد عليها ؟

أ.د/ محمود الزيني

ثانياً : الدراسة النصية

(٢٠ درجة)

مصنف : "مر بلسان نائم طلاق لغا وإن كان أسمها طارفاً أو غلباً فقال يا طالق وقال أردت باسمها فالتف الحرف ... ولو خاطبها بطلاق هازلاً أو لاغياً ..."
مع النص السابق شرحاً فقهياً ، مبيناً حكم طلاق المغمى عليه ، والهازل ، ومن سبق لسانه بالطلاق .
كر الدليل والتعليل

(١٥ درجة)

مصنف : "وتختص الزوجة بموطوءة طلق بلا عوض لم يستوف عدد طلاق باقية في العدة"
مع النص السابق شرحاً فقهياً ، مخرجاً محرزاته ، مبيناً من تصح رجعتها .

(١٥ درجة)

د/ خالد عمار

التمهيد للأسئلة



جامعة القادسية

امتحان مواد التخلف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧
الفرقة الثالثة - الشريعة والقانون

المادة : الفقه الشافعي

عدد صفحات الأسئلة صفحة واحدة

عدد الأسئلة ٤

أولا الدراسة الموضوعية

أجب عن السؤالين الآتيين

السؤال الأول

١- أباح الشرع للرجل أن ينظر إلى من يريد الزواج منها . فما الدليل على ذلك ؟
التي ينظر إليها ؟ وما وقت النظر ؟ وما حكم الخلوة بالمخطوبة ؟
ب- هل النكاح حقيقة في العقد أم في الوطاء ؟

السؤال الثاني

ما علة تحريم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ وما النص القرآني الدال على التحريم
زواج المسلم بكتابية ؟ وما دليله ؟

د/ محمود الزيني

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث

أ - قال المصنف : " ويقع الطلاق بصريحه بلا شبهة ويكناية بنية والكناية " .
اشرح النص السابق معرفاً الصريح والكناية ، محدداً لفظيهما ، والدليل على ذلك . وما
اشتهر لفظ للطلاق كانت على حرام ؟

ب- قال المصنف : " الرد إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة " .
بين حقيقة الرجعة ، وشروط المرتجع ، وهل يملك الولي الرجعة إلى طلاق الزوج ثم جن ؟ وما
التوكيل في الرجعة ؟

د/ خالد عمار

انتهت الأسئلة



كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد التخلّف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م

التاريخ : ٢٠١٨/٥/٦ د

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (٨٠)



جامعة الأزهر

الفرقة : الثالثة - الشريعة الإسلامية

المادة : الفقه الشافعي

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٢

أولاً : الدراسة الموضوعية

أجب عن السؤالين الآتيين

(السؤال الأول)

أ - ما الحكمة من مشروعية الخطبة قبل النكاح ؟ وما الدليل على مشروعيتها ؟ وما الشروط الواجب توافرها لئلا تحل خطبتها ؟

ب - ما المراد بالكفاءة في النكاح ؟ وما خصالها ؟ وما وقت اعتبارها ؟

٢٥ درجة

(السؤال الثاني)

ما حكم زواج المسلم بمشركة ؟ وما علقه ؟ وما المراد بالشرك ؟

٢٥ درجة

ثانياً : الدراسة النصية

(السؤال الثالث)

أ - قال المصنف : "ولا يقع طلاق مكره وشرط الإكراه قدرة المكره على".

اشرح النص السابق فقهاً ، مبيناً حكم طلاق المكره ، وشرط الإكراه ، وبم يحصل

٢٥ درجة

ب - قال المصنف : "وشرط رضيع حي لم يبلغ سنتين وخمس رضعات".

١٥ درجة

اشرح النص السابق فقهاً ، مبيناً شروط الرضاع المحرم.

المعتمد الأسفلية

محمود الزيني ، د/ خالد عمارة



جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

المادة : الفقه الحنفي

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

كلية الشريعة والقانون
التاريخ : ٢٠١٨/٦/٢
الزمن : ساعتان
الدرجة العظمى : ٨٠

أجب مما يلي :

أولاً : الدراسة الموضوعية

السؤال الأول :

أ - عرف الإكراه ، واذكر شروطه ، ثم بين حكم زيادة المكره على ما أمر به ، وحكم طلاق المكره .

ب - بين الحكم فيما يأتي ، مع الاستدلال والتوجيه :

١ - رأى خطه فشهد عليه .

٢ - شهادة الأخرس .

٣ - أكره على شرب الخمر فامتنع .

السؤال الثاني :

أ - اذكر دليلين من القرآن على مشروعية الحجر ، ثم بين بإيجاز ما يرفع الحجر عن المحجور عليه .

ب - استدل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - على عدم جواز الحجر على المدين بالكتاب والستة .

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث :

أ - قال المصنف رحمه الله "ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة" .

اشرح النص السابق شرحاً فقهياً ، مع بيان حكم تولي الفاسق للقضاء .

ب - قال المصنف رحمه الله "ثم هو واجب عيناً ، وليس للولي أخذ الدية إلا برضا القاتل ، وهو أحد فروع الشافعي رحمه الله" .

اقرأ النص السابق ، ثم أجب عما يأتي :

١ - اشرح النص المذكور شرحاً فقهياً موجزاً ، ثم اذكر اسم المصنف ، واسم مصنفه .

٢ - متى يجب القصاص ؟ وهل هو واجب على التعيين ؟ أو على التخيير بينه وبين الدية ؟ اذكر خلاف التثنية في ذلك ، ثم اذكر الأثر الفقهي المترتب على هذا الخلاف .

د/ الغريب الرفاعي ، د/ علي الكيلاني

انتهى الأسئلة



كلية الشريعة والقانون بطنطا

جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨م

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٦م

الزمن : ساعتان

الدرجة المعتمى : ٨٠

المعرفة : الثالثة - الشريعة الإسلامية

المادة : الفقه الحنفي

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

أولاً : الدراسة الموضوعية

سؤال الأول

أ - عرف الشهادة ، وذكر حكمها ، ثم بين كيفية تزكية الشهود ، وهل تتوقف التزكية على طعن الخصم ؟

(١٠ درجات)

ب - بين الحكم فيما يأتي ، مع التعليل والتوجيه .

(٥ درجات)

(٥ درجات)

(٥ درجات)

(١٥ درجة)

ب - استدل الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) على حرمان الحجر على السفه بالقواعد الفقهية . بين ذلك بإيجاز .

(١٠ درجات)

سؤال الثاني

أ - ما معنى الحجر اصطلاحاً ؟ وما أسبابه ؟ وما الحكم في يجوز الرهن في الحضر ؟

ثانياً : الدراسة النحوية

سؤال الثالث

(١٥ درجة)

(٧ درجات)

(٨ درجات)

د/ الغريب الرفاعي ، د/ علي كيكلاي

انتمتعوا بالامثلة



جامعة الأزهر

امتحان مواد التخلف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧
الفرقة الثالثة - الشريعة والقانون

المادة : الفقه الحنفي

عدد صفحات الأسئلة صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٤

القسم الأول

أجب عن السؤالين التاليين

السؤال الأول

- أ - عرف الشهادة عند الحنفية مع شرح التعريف ، واذكر شروط الشهادة وسبب وجوبها .
ب - بين الحكم فيما يأتي مع الاستدلال والتوجيه :
١ - الإكراه على البيع والشراء .
٢ - أكرهت المرأة على الزنا .
٣ - الإكراه على القتل .

السؤال الثاني

قال المصنف رحمه الله : "وأما الثاني : فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولية ، فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا " .
اشرح النص السابق شرحاً فقهياً مع بيان حكم قضاء القاضي في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه .

د/ علي السيد الكيلاني

القسم الثاني

أجب عما يلي

السؤال الأول

- أ - ما معنى الحجر ؟ وما الدليل على مشروعيته من السنة النبوية ؟ وما حكم الحجر على الصبي والمجنون ؟
ب - عرف الرهن اصطلاحاً ، وبين ركنه ، ثم اذكر الأحكام المتعلقة بالرهن حال قيام الرهن إجمالاً .

السؤال الثاني

- قال المصنف رحمه الله : "ولا كفارة فيه عندنا ... ومن حكمه : حرمان الميراث " .
اقرأ النص السابق ، ثم أجب عما يأتي :
أ - اشرح النص شرحاً فقهياً موجزاً ، ثم اذكر اسم المصنف ، واسم مصنفه .
ب - ما دليل فقهاء الحنفية على أن القتل العمد لا كفارة فيه ؟ وما الدليل من السنة والمعقول على حرمان القاتل من الميراث ؟

د/ الغريب الرفاعي

انتهت الأسئلة



كلية الشريعة والعلوم بطنطا

امتحان مواد التخلف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٨ م

التاريخ ٥٢٦-٥٢٧ هـ

الزمن ساعتان

الدرجة العظمى (٨٠)

عدد الأسئلة :

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

القسم الأول

اسم عن السؤالين الآتيين

السؤال الأول

- أ - عرف الإكراه مع مخرج التعريف ، واذكر أنواع الإكراه ، مع بيان حكم الإكراه على الإيلاء والظهار .
ب - بين الحكم فيما يأتي من الاستدلال والتوجيه :

(١٠ درجات)

(٥ درجات)

(٥ درجات)

(٥ درجات)

(١٥ درجة)

قال المصنف رحمه الله : "ولا بائس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه" .

اشرح النص السابق شرحاً فقهياً مع بيان شروط تولي القضاء .

د/ علي السيد الكيلاني

القسم الثاني

اسم عما يلي

سؤال الأول

- أ - عرف الحجر لغة وشروعا ، وبين مشروعيته بإيجاز ، ثم اذكر أسباب الحجر إجمالا .
ب - ما معنى الزوجين ؟ وما الدليل على مشروعيته ؟ وما شروطه إجمالا ؟

(١٢ درجة)

(١٢ درجة)

سؤال الثاني

قال المصنف رحمه الله : "القتل على خمسة أوجه : عمد ، وشبه عمد ، خطأ ، وما أجري مجري الخطأ ، والقتل بسبب" .
اقرأ النص السابق ، ثم جب عما يأتي :

- أ - اشرح النص المذكور شرحاً فقهياً موجزاً ، ثم اذكر اسم المصنف ، واسم مصنعه .
ب - ما وجه الحصر في الخمسة أنواع المذكورة ؟ وما معنى القتل العمد ؟ وما الأحكام المترتبة عليه ؟ بين ذلك بإيجاز .

(٨ درجات)

(٧ درجات)

د/ الغريب الرفاعي

انتهت الأسئلة



جامعة الأزهر



كلية الشريعة والقانون
٢٠١٧/٢٠١٨ م

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٢
الزمن : ساعتان
الدرجة العنقسي : ١٠

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون

المادة : الفقه المالكي

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

أولاً : الدراسة الموضوعية

أجب عما يأتي :

السؤال الأول : اقرأ ما يلي بعناية ، ثم أجب :

- أ - عدد ثلاثة من الأشياء التي يجوز لأحد شريكي المفاوضة فعلها من غير إذن شريكه.
- ب - أقر الزوج المريض لزوجه بدين في ذمته . فما الحكم ؟
- ج - متى يكون للنساء حق استيفاء القصاص ؟
- د - هل يجوز الخروج على من تغلب بقوة عصبه أو عشيرته على الخلافة ؟ ولماذا ؟
- هـ - المحارب والباغي لفظان مترادفان معاً ، (صح أم خطأ ، مع التعليل)

السؤال الثاني :

اذكر أركان عقد المضاربة إجمالاً ، ثم بين ما يشترط لرأس مال المضاربة.

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث :

- أ - قال المصنف "وعجل إن عين أو بشرط أو عادة".
بين من أي الكتب هذا النص ؟ ثم اكتب ترجمة موجزة للشارح ، ثم اشرح النص شرحاً وافياً في ضوء ما در.
- ب - اذكر الحكم فيما يلي مع التعليل والتدليل :
١ - ضمان دين الجمل .
٢ - إذا قال قائل لأخيه : دافع فلاناً وأنا ضامن .

د/ أيمن الجبل

التصميم الأستاذة



كلية الشريعة والفنون بطنطا



جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م

التاريخ : ٢٠١٨/٦/٦ د

الزمن : مائة دقيقة

الدرجة العظمى : (٨٠)

الغرفة : الثالثة - الشريعة الإسلامية

المادة : الفقه المالكي

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

أجب عما يأتي

أولاً : الدراسة الموضوعية

(٣٠ درجة لكل نقطة ٦ درجات)

السؤال الأول

اقرأ ما يلي بعناية ثم أجب :

- ما الذي يشترط لصحة شركة المفاوضة ؟
- إذا أقر شخص بغيره وصح إقراره ، ثم تنازع المقر والمقر له في الأجل وعدمه فما الحكم ؟
- عدّد أنواع الجناية الموجبة للعقاص . مع التمثيل لكل نوع بمثال واحد .
- من الأمور التي تثبت بها الإمامة "البينة" . فبم تحصل ؟
- هل يؤمن المحارب إن طلب الأمان وهل يختلف الحكم إن طلبه مشترك ؟

(٢٥ درجة)

السؤال الثاني

عرف شركة الأبدان ، مبيناً حكمها ودليلها ، وما يشترط لجوازها .

ثانياً : الدراسة النصية

(٢٥ درجة)

السؤال الثالث :

- قال المصنف : " وفي مضمونة لم يشرع فيها إلا كرى حج فاليسير وإلا فمياومة " .
اكتب ترجمة موجزة للمصنف ، ثم اشرح النص شرحاً وافياً في ضوء ما درست .
- اذكر الحكم فيما يلي مع التعليل والتدليل :
١ - إيمان مع الجهل بالمظنون .
٢ - إذا اختلف الميزان الميزان به وعليه .

انتهت الأسئلة

د/ أيمن الجمل



جامعة الأزهر

امتحان مواد التخلّف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧
الفرقة : الثالثة - الشريعة والقانون
المادة : الفقه المالكي
عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

كلية الشريعة والقانون
القاريخ : ٢٠١٧
الزمن : ساعة
الدرجة العظمى

أولاً : الدراسة الموضوعية

أجب عما يأتي :

(السؤال الأول)

في ضوء ما درست : تكلم عن أفضلية المضاربة كأسلوب أمثل للاستثمار.

(السؤال الثاني)

عرف القصاص ، مبيناً ما يشترط لاستيفائه.

ثانياً : الدراسة النصية

(السؤال الثالث)

أ - قال المصنف : "وصح من أهل التبرع : كمكاتب وماذون أذن سيدهما وزود بثلاث".

اشرح النص شرحاً وافياً في ضوء ما درست.

ب - اذكر الحكم فيما يلي مع التعليل والتدليل :

١ - الضمان مع الجهل بالمضمون له.

٢ - إجبار المحال على قبول الحوالة.

(٢٥)

المصحف الأمثل
د/ محمد صالح د/ أيمن



كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد التخلف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م

التاريخ : ٢٠١٨/٥/٦ د

الزمن : ساعتان

الدرجة العظمى : (٨٠)

المادة : الثالثة - الشريعة الإسلامية

المادة : نفقة المالك

عدد صفحات الأسئلة : صفحة واحدة

عدد الأسئلة : ٣

أولاً : الدراسة الموضوعية

من الأسئلة الممنوعة

السؤال الأول

نزل على جواز مشروعية المزارعة ، ثم بين صفتها ، ومنشأ الخلاف فيها ، وما يشترط لصحتها ؟

(٣٠ درجة)

السؤال الثاني

بم يثبت حد الحرابة ؟ وعلى من سقط ؟ وما الفرق بين سقوط حد الحرابة بالتوبة وعدم سقوطه في السرقة ؟

(٢٥ درجة)

ثانياً : الدراسة النصية

السؤال الثالث

١ - قال المصنف : " صحة الإجارة بعاقب وأجر كالبيع " .

اشرح النص شرحاً وافياً في ضوء ما درست

ب - اذكر الحكم فيما يلي مع التعليل والتدليل :

١ - إذا كان الأجر غير معين وكانت المنافع مضبوطة لم يشرع فيها ووقع العقد في أوانه .

(٢٥ درجة)

٢ - ضمان دين الجعل .

التمت الأسئلة

محمد صباح ، د / ايمن الجمل



جامعة الأزهر



كلية الشريعة والقانون

م ٢٠١٧/٢٠١٦

التاريخ: ٦/٧/٢٠١٧

الزمن: ساعة

الفرقة: الثالثة - الشريعة والقانون

السادة: الفقه الشافعي

(تحذير)

ننص المادة ٢٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦١/١٠٣م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن: "كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شذوفاً فيه أو يضبط في حالة تلبس بخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان باقي المواد ويعتبر سبباً في جميع مواد الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب".

استعن بالله وأجيب عن الأسئلة الآتية:

أولاً: الدراسة الموضوعية

السؤال الأول:

من أركان النكاح: الصيغة. عرفها، ثم اذكر أقوال الفقهاء في حكم انعقاد عقد النكاح بألفاظ الكناية كلفظ الهبة مثلاً مستدلاً مرجحاً، ثم فصل القول في حكم انعقاد عقد النكاح بغير اللغة العربية عند السادة الشافعية.

السؤال الثاني:

أذكر الحكم فيما يأتي مستدلاً معلاً:
١- تزوج امرأة مخطوبة بالفعل للغير، هل يصح هذا الزواج؟
٢- التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق الثلاث.
٣- ظاهر من زوجته وعجز عن الصيام وأطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً هل يجزئه ذلك؟

ثانياً: الدراسة النصية

قال المصنف رحمه الله تعالى: "ولا يقع طلاق مكره، فإن ظهرت قرينة إختبار وقع".
أشرح هذا النص شرحاً وافياً في ضوء دراستك الفقهية لهذا الموضوع.
تعريف الإكراه، وحكمه، ودليله، وشروط اعتباره في وقوع الطلاق من حكمه.

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق



كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد التخلف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧م

التاريخ : ٢٠١٧/٥/٦م

الزمن : ساعتان .

وقت : الساعة - الشريعة الإسلامية .
ب : الفقه الشافعي .

(تحذير)

يلاحظ ان الامتحان المنظم للقانون رقم ١٠٢/١٩٩٦م بشأن إقامته لتنظيم التزهر على أن : كل طالب يرتكب خطأ في امتحان أو
بأنه يمسك ورقة الامتحان أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر
في جميع مواد الامتحان يحال إلى لجنة التأديب .

استعن بالله وأجب عن الأسئلة الآتية :

أولاً : الدراسة الموضوعية :

السؤال الأول: ما حكم خطبة المعتدة بأنواعها؟ وما حكم العدول عن الخطبة؟ ،
وما الآثار المترتبة على هذا العدول .

السؤال الثاني: ما هو الظهار لغة واصطلاحاً؟، ثم بين الحكم فيما لو شبه زوجته
بعضو من الأم غير الظاهر؟ وانكر المولى بالعود في آية الظهار؟ .

ثانياً : الدراسة النصية :

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (الملاحق سني وبدعي، ويحرم البدعي
وهو ضربان: طلاق في حيض ممسوسة، وقيل لو سألتهم بحرم، ويجوز خلعها
فيه، لا أجنبي في الأصح) .

أشرح هذا النص شرحاً وافياً في ضوء دراستك الفقهية لهذا الموضوع .

والله الموفق والمستعان

جامعة الأزهر الشريف

كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان التخلف للعام الجامعي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م .

الفرقة: الثالثة	الشعبة: الشريعة والقانون
المادة: الفقه الشافعي	الزمن: ساعتان

استعن بالله وأجيب عن الأسئلة الآتية :

أولاً: الدراسة الموضوعية :

السؤال الأول: ما حكم النظر إلى المخطوبة؟، وما دليله؟ ، ومتى يكون وقتها؟ وما هي الشروط التي اشترطها الفقهاء في هذا النظر؟ .

السؤال الثاني: ما هو الظهار لغة واصطلاحاً؟، وما حكمه في الجاهل والإسلام؟ ثم اذكر شروط المظاهر، ثم بين الحكم فيما لو قال رجل لزوجته أنت علي كظهر جدتي؟

ثانياً: الدراسة النصية :

قال المصنف - رحمه الله تعالى-: (خطاب الأجنبي بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو، ويلحق رجعية لا مختلعة) .
اشرح هذا النص شرحاً وافياً في ضوء دراستك الفقهية لهذا الموضوع .



كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد التصفية من العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧م

التاريخ : ٢٠١٧/٩/١٤م

الزمن : ساعتان .



بسماعة الأزهر

الفرقة : الثالثة - الشريعة الإسلامية .
المادة : الفقه الشافعي .

(تحذير)

بموجب المادة ٢٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣/١٩٦١م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن : كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه أو يثبت في حالة تكرار المخالفات أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب .

استعن بالله وأجيب عن الأسئلة الآتية :

أولاً: الدراسة الموضوعية :

السؤال الأول: ما هي الخطبة لغة واصطلاحاً؟ وما حكمها؟، وما الفرق بينها وبين عقد الزواج؟، وما هي أقسامها؟ .

السؤال الثاني: ما هو الظهار لغة واصطلاحاً؟، وما حكمه في الجاهلية والإسلام؟ ثم اذكر شروط المظاهر .

ثانياً: الدراسة النصية :

قال المصنف - رحمه الله تعالى - : (كتاب: الطلاق، يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران، ويقع الطلاق بصريه بلا نية، وبكناية بنية)
أشرح هذا النص شرحاً وافياً في ضوء دراستك الفقهية لهذا الموضوع .

مع الدعاء لكم بالنجاح والتوفيق



جامعة الأزهر

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧

الفصل: الثالثة - الشريعة الإسلامية

المادة: الفقه الحنفي

كلية الشريعة والقانون

التاريخ: ٢٠١٧/٦/٣

الزمن: ساعة

(تحت إشراف)

تنص المادة ٢٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦٦١/١٠٣م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن: "كل طلب براءة غشاً في امتحان أو غشاً فيه ويضبط في حالة تلبس بخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسباً في جميع مواد الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب".

أولاً: الدراسة الموضوعية

أجب عن السؤالين الآتيين:

السؤال الأول:

عرف التحمل ، واذكر شروطه ، وحكمه ، ثم بين الفرق بين رد الشهادة للنم وردها للملة مع التمثيل ، مع بيان حكم شهادة الأعمى ، والطفيلي .

السؤال الثاني:

عرف الصلح ، واذكر أنواع الصلح في الأموال إجمالاً ، ثم بين معنى الصلح مع إثم المدعى عليه ، وأنواعه تفصيلاً ، مع بيان شروط المصالح .

ثانياً: الدراسة النصية

قال المصنف رحمه الله : "ويجوز قضاء المرأة في كل شئ إلا في الحد والقصاص".

اشرح النص السابق شرحاً فقهياً ، ثم أجب عن الآتي :

- من قال النص ؟ وما اسم كتابه ؟

- عرف القضاء ، واذكر حكم تولي القضاء ، ثم بين حكم قضاء القاضي بطلاً

مع بيان حكم تولي الجاهل للقضاء .

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق



كلية الشريعة والقانون بطنطا

امتحان مواد الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧م

التاريخ : ٢٠١٧/٦/٣م

الزمن : ساعتان .



جامعة الأزهر

الفرقة : الثالثة - الشريعة الإسلامية .

المادة : الفقه المالكي .

(انقضى)

نص المادة ٤٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣/١٩٦٦م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن : " كل طالب يرتكب فساداً في امتحان أو تدريس فيه ويضرب في حالة تيسر يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب "

أجب عما يأتي :

أولاً : الدراسة الموضوعية

(السؤال الأول)

اقرأ ما يلي بعناية ، ثم أجب :

- أ - اذكر ثلاثة من الأشياء التي يجوز لأحد شريكي المفاوضة فعلها من غير إذن شريكه .
- ب - من مسقطات القصاص "إرث القصاص" . وضح ذلك .
- ج - بين حكم الإقرار للحمل .
- د - ما الفرق بين سقوط حد الحرابة بالكلية وعدم سقوطه في السرقة ؟
- هـ - بين حكم قتال الإمام للبغاة .

(السؤال الثاني)

عرف المزارعة ، مبيناً حكمها ، وصفتها ، ومنشأ الخلاف فيها .

ثانياً : الدراسة النصية

(السؤال الثالث)

- أ - قال المصنف : " شرط الكرامة رضا المحيل والمحال فقط ، وثبوت دين لازم " . اشرح النص السابق في نقاط محددة على ضوء ما درست .
 - ب - بين الحكم فيما يلي مع التعليل والتدليل لما تذكر .
- ١ - الضمان بغير إذن المدين .
 - ٢ - وقوع الإجارة مع الجعالة صفقة واحدة .

انتمت الأسئلة



جامعة الأزهر

امتحان مواد التخلف في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧

الفرقة : الثالثة - الشريعة الإسلامية .

المادة : الفقه المالكي .

كلية الشريعة والفقه المالكي

التاريخ : ٢٠١٧/٥/٦ م
الزمن : ساعتان .

(تحذير)

نص المادة ٢١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٢/١٩٩٦م بشأن إعادة تنظيم الأزهر على أن : " كل طالب يرتكب أثناء في امتحان شروفاً فيه ويضبط في حالة تلبس بخرجه المميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم الطالب من دخول الامتحان في باقي السنوات والدراسات راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى لجنة التأديب "

أجب عما يأتي :

أولاً : الدراسة الموضوعية

(السؤال الأول)

عرف شركة المفاوضة ، مبيناً حكمها ، وما تغيب به ؟ وهل يجوز لأحد شريكي المفاوضة النفقة والكسوة من منزله الشركة ؟

(السؤال الثاني)

عرف البغي ، مبيناً الأمور التي تثبت بها الإمامة ، وحكم قتال الإمام للبيعة .

ثانياً : الدراسة النصية

(السؤال الثالث)

أ - قال المصنف رحمه الله : " صحة الإجارة بعاقده وأجر كالباع "

اشرح النص السابق في نقاط محددة في ضوء ما درست .

ب - اذكر الحكم فيما يلي ، مع التعليل والتدليل لما تذكر .

١ - ضمان الميت المفلس .

٢ - إجارة الظنر .

اتمم الامتحان

